

주의 요구 / 통 보 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 감정평가 집행 및 회수관리 절차 부적정
2. 소관부점 : 경남지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처는 같은 세칙 제25조 제1항 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 내규 관리 및 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제42조 제2항에 따르면 감정평가법인 등의 평가액은 평가일로부터 1년이 지나면 적용할 수 없도록 되어 있으며, 같은 법 제42조 제11항에 따르면 일반재산의 처분을 신청한 자가 감정평가 실시 후에 정당한 사유 없이 그 신청을 철회한 경우에는 감정평가 등에 든 비용을 그 신청자로 하여금 부담하게 할 수 있다고 되어 있다.

더불어 「국유재산의 위탁에 관한 규칙」 제5조 제1항에서는 위탁관리자가 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하도록 명시하고 있으므로

국유재산의 매각 또는 대부 시 적정가격 산정을 위해 국가에서 비용을 부담³⁵⁾하는 감정평가의 경우 감정평가 착수 전 대상의 타당성을 충분히 검토하여 불필요한 지출을 사전 방지하고, 발생한 비용의 회수를 체계적으로 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경남지역본부에서 진행한 감정평가 중 감사대상 기간 내 유효기간(1년)이 만료한 감정평가의 관리현황을 점검한 결과

(1) 감정평가 대상 및 감정평가 유효기간 관리 불철저

‘경상남도 거제시 동부면 ***** (대, **㎡)’ 소재 국유재산의 경우 민원인이 대부신청서를 제출(2023. 5. 26.)하였으나, 이를 매수신청서로 착각하여 국유재산처분 승인(2023. 8. 8.) 후, 감정평가 (333천 원) 및 측량비용(750천 원)을 지급하고 토지분할³⁶⁾까지 완료한 사실이 확인되었으며

‘경상남도 창원시 마산합포구 구산면 *****’ 소재 국유재산의 경우 2023. 9. 11. 일반경쟁 입찰을 위한 국유재산처분 승인 후 감정평가 완료 및 비용(276천 원)을 지급하였으나(2023. 10. 12.), 감정평가 유효기간 만료일(2023. 9. 18.)까지 입찰을 한 차례도 진행하지 않는 등 [표 11]과 같이 불필요한 감정평가 비용을 지출한 10건이 확인 되었다.

35) 현재는 매도자인 국가가 감정평가 비용을 모두 부담하고 있으나, 매수자의 신청에 따라 국유재산을 수익매각할 경우 **감정평가 수수료 등 제반비용을 매각가격에 포함**하는 「국유재산법 시행령」 개정안이 입법 예고됨(2025.1.15.)

36) 거제시 동부면 ***** (대, **㎡) → ***** (대, **㎡), ***** (대, **㎡)

[표 11] 감정평가 대상관리 및 유효기간 관리 불철저 명세

(단위: 천 원, VAT포함)

No	소재지	감정 평가일	감정평가 수수료	비고
합 계 : 10건		-	3,161	-
1	“기재 생략”	2023. 9. 4.	334	감정평가 대상관리 불철저
2		2023. 9.18.	334	
3		2024. 1.22.	333	
4		2024. 1.26.	333	
5		2023.12.22.	332	
6		2023. 8.31.	289	
7		2023.11.27.	336	
8 37)		2023.11.27.	326	
9		2023. 9.18.	276	감정평가 유효기간 관리 불철저
10		2023. 9.26.	268	

(2) 감정평가비용 회수 관리 불철저

‘경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 ***** (하천, ***m²)’ 소재 국유 재산의 경우 피대부자 ○○○○○○○○ ○○○○○○○가 매수 신청(2023. 7. 27.)하여, 2개 감정평가기관으로부터 감정(수수료: 2,734천 원, 2023. 8. 7.) 받아 매수신청인에게 예정가격을 안내한 후 매수자 변심으로 감정평가 유효기간 만료일(2024. 8. 7.) 까지 매매계약이 체결되지 않았으나, 감사일 현재까지 감정평가 비용을 청구하지 않는 등

37) 대장가격이 3천만 원 이상인 경우 두 개의 감정평가 법인 등의 평가액을 산술평균한 금액을 처분 예정가격으로 결정함 (『국유재산법 시행령』 제42조)

[표 12] 및 [별지 7] “감정평가 수수료 회수 검토 필요 명세”와 같이 매수희망자가 일반재산의 처분을 신청한 후 정당한 사유 없이 매수를 철회하였으나, 감사대상기간 내 감정평가 수수료가 회수되지 못한 188건 (52백만 원)이 확인되었다.

[표 12] 감정평가 수수료 회수현황

(단위: 건, 천 원, VAT포함)

구 분	대상건수 (A)	감사대상 기간 내 회수		미회수 (A-C)
		청구 (B)	회수 (C)	
건수	206	37	18	188
	(100.0%)	(18.0%)	(8.7%)	(91.3%)
금액	56,740	10,910	4,780	51,960

이와 관련하여, 「국유재산법 시행령」 제42조 제11항은 감정평가 과정에서 불필요한 예산 지출을 방지하고 신청자의 책임 있는 태도를 유도하기 위한 제도적 장치로 해석할 수 있다.

비록 동 조항은 임의규정이지만, 매수신청인의 매수요청에 따라 감정평가가 진행되었고, 이후 철회 사유가 명확하지 않은 경우에는 회수 가능성 여부를 우선적으로 검토하는 것이 수탁기관으로서의 선관주의 및 책임 있는 재정집행의 관점에서 타당하다.

특히 일부 국유지는 감정평가 비용을 청구하여 회수하고 있는 점을 고려할 때, 행정의 일관성 확보를 위해서 적극적인 회수검토는 필요하다.

(3) 감정평가비용 회수 내부기준 마련 및 전산시스템 개선 필요

① 감정평가비용 회수 관련 내부기준 마련

감정평가 비용을 매수신청자에게 부담 가능하다는 「국유재산법 시행령」 개정 시행(2022. 12. 30.) 이후, 현재까지 처리기준이 내부적으로 마련되지 않아 실무적으로 회수 여부 및 절차를 담당자별 판단에 따라 처리하고 있어 업무의 일관성이 저해되고 있으며, 민원인 입장에서 형평성 문제가 발생할 우려가 있다.

따라서, 관련 내규 등 내부기준을 통하여 감정평가 비용 회수 대상, 회수 예외 사유, 사전절차(지급각서 또는 예치금 수납³⁸⁾ 등)를 명확히 규정함으로써, 실무 담당자가 판단 부담 없이 일관된 기준에 따라 회수업무를 원활히 수행할 수 있도록 제도적 기반을 마련할 필요가 있다.

② 감정평가비용 회수 관련 국유재산시스템 개선

국유재산시스템에 업무모니터링 화면을 통해 감정평가일과 유효기간 경과 여부를 확인할 수 있는 기능이 마련되어 있으나, 접근성이 낮고 담당자가 주기적으로 조회해야 하는 구조로 운영되어 실효적 관리에는 한계가 있는 것으로 확인되었으며

매수신청과 감정평가 비용 회수 관련 절차가 전산으로 연계되어 있지 않아 청구서 작성, 회수금액 입력, 납부여부 확인 등의 단계가 모두 수기로 진행되고 있어 회수 추적관리에 한계가 있었다.

38) ○○는 비축토지 매입 신청 시 감정평가 및 지적측량 등의 실비 발생이 예상될 경우, 신청인으로부터 사전 예치금을 징수한 후, 계약 체결 시에는 이를 전액 반환하고, 계약이 불성사될 경우에는 실제 발생한 비용만큼 공제 후 반환하는 방식으로 운영되고 있음 (한국토지주택공사, 「토지업무규정 시행세칙」 별지 제3호(매각안내서))

따라서, 감정평가 유효기간 도래 예정 건에 대해 담당자가 사전에 인지할 수 있도록 알림 기능을 보완하고, 감정평가 비용 청구 및 회수 관련 기능을 국유재산시스템에 보완하여 불필요한 예산지출을 방지하고 회수업무의 효율성과 실효성을 제고할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감정평가 비용 회수 관련 규정이 임의규정이므로 업무처리의 통일성과 민원의 형평성 등을 고려하여 관련 기준을 마련하겠다고 답변하였고, 경남지역본부는 감정평가 관련 업무처리를 철저히 수행 하겠다고 답변 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 불필요한 감정평가 비용이 발생되지 않도록 감정평가 대상 물건의 매각 가능성에 대한 사전 검토를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며, (주의)

매수신청으로 감정평가 후 감정평가비용이 회수되지 않은 188건에 대하여 정당한 철회 사유가 있었는지 여부를 검토하고 회수 가능한 경우 비용 청구 등의 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

국유재산기획처장은 감정평가 비용 회수에 관한 내부기준을 마련 하고, 국유재산시스템에서 감정평가 유효기간 경과 알림 및 회수관리 기능을 보완하시기 바랍니다. (개선)